

**מסורת הש"ס**

(א) וְלַעֲלֹו: (וַיִּשָּׂא: ב) [שם], (ג) לַעֲלֹו הַיָּמִינִים: (ד) [מסכתות מו. מוספתא פ"ג ה"ג ע"א], (ה) [לעיל ה. ושי"ג], (ו) מנחות קג. [גזיר ט. פסחים גג:], (ז) [שמות כח:], (ח) [ויקרא כו:], (ט) [ויצ"ע מוספות וזכר זכר: ד"ה: אלה ממדיו:] ע"י ז"ק,

‏← **מוסף רש"י** →‏‏

האומר ערך כלי זה עלי נותן דמיו. כמו שאף שזה, יודעת הוא שאין לומר לשון ערך לכלי ואין ערכו קצוב וגמר ואמר לשם דמים, ולזין אדם מוציא דבריו לבטלה (פנחוריון טו.). חצי ערכו. לפי שניו, דערך קצוב כפרסה לפי השנים (כתובות מו.). גזירה חצי ערכו. דמשמע חצי אשך שלם שקצוב לו לפי שנים, אשר ערך חציו. עלי, והואמר ערך חצי עליו לא אף ערך ראשי או לגי עלי, נותן ערך שלם, דהוא ליה מערך אבר שהשגמה מלויה בו, ויני ערכין כתיב בערכך נפשות, שהמעריך אבר שהשגמה מלויה בו נותן קצבה שגמה בו מורה (שם). קסבר אין אדם מוציא דבריו לבטלה. ואדם יודע ולזין ערך לכלי, דנפשות כתיב, וגמר ואמר לשם דמים (קטיר' ה.).

‏← **רבינו גרשום** →‏‏

אמרוהו מאליו. שלא אמר דמי עלי: שאין דמים לבתיב. שאין אדם יכול לידע מחצית שמת כמה הוא שזה כשהוא חי: כי איבא גבאי (ורא' שוה יד וזין), כשהוא חי והוא כי אמיר וליחבו יורשין דמי: אמרוהו מאליו. נחת לאומדנא. ודוקדוק בו כמה היה שוה: דמי עלי. ומת לא נחת אמדוהו ומת ולא אמר כלכן: לא יתנו היורשין: ואיני גידונם בהשג: יד אלא נותן כל מה שיש לו ותחור נותן כשהיה לו: שאני הבא דמלוה בתורה בחרוה דמי. דכיון שאמר ערכי עלי כבר כתוב בתורה כמה שערך ליתן: (בשעמד בדין, חיבורו ליתן וכל העומד לברות כגבוי דמי: מחסרב אומדנא. בשעמד בדין ולא אמדוהו ומת ולא אמר כלכן: (וראין השגמה תלויה בו: ונתן דמי. של יד כלומר דאין אדם חצי דמי כלי אפ"ה יקצי וכ"ש כולו: אפי' כולו נמי. אפי' אמר ערך כלי זה עלי ליפטור: סברי לה כר"מ. ומש"ה לא פליג ככולו: א) ר"ש פוטור האומר הרי עלי מנחה מן השעורין כפ"צ דמנחות (דף קג.). מאי ניסו שעמד בדין. כלומר מצינו דקמני יתנו היורשין היכי מיתוקמא צע"כ כשעמד בדין קודם מומו כדאוקמא לרישא ואמאי הדר קמני לה: מהו

ערך ראשי וערך כבידי איבא נמי ערך ידי וערך רגלי אבל דמי לא קאמר קמ"ל: ערך ראשי וערך כבידי נותן ערך כולו: מ"מ נפשות קאמר רחמנא: זה הכלל דבר שהגשמה תלויה בו כו': לאתויי מן הארכובה ולמעלה:

אמאי א"ר פפא לוקה בערך שלם מ"מ גזירה חצי ערכי אמו ערך חציו וערך חציו הוי דבר שהגשמה תלויה בו: חצי דמי עלי נותן מן כו' דמי חציי עלי נותן דמי כולו: מ"מ יגדר בערךך נפשות כתיב: זה הכלל דבר שהגשמה תלויה בו טו': לאתויי מן הארכובה ולמעלה ת"ר המעריך חצי ערך כלי ר"מ אומר נותן דמיו וחכ"א לא אמר כלום ורבא חלש עול לגביה אביי ורבנן ויתבי וקאמרי בשלמא ר"מ קסבר ט אין אדם מוציא דבריו לבטלה לא שגא כולו ול"ש חציו אלא רבנן מאי קסברי אי טא אדם מוציא דבריו לבטלה דבריו לאינוכדי כר"ש סברי לה דבריו לבטלה אפי' חציו נמי אמר להו יט גי) (רבא ואביי) רבנן דהכא כר"מ סברי לה וסברי לה כר"ש סברי לה כר' מאיר דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה וסברי לה כר"ש ט דאמר שלא התנדב כדרך המתנדבים כוליה אורחיה לאיתנדובי פלגיה לאו אורחיה לאיתנדובי: האומר ערכו של פלוני עלי ומת הנודר כו': מאי ניהו שעמד בדין היינו חק סיפא איצטרך ליה דמיו של פלוני יז עליו ומת הנודר יתנו היורשים

שרך להתנדב כולו שאם התנדב חציו שחייב לשלם אלא סבר כר"ש ועדיפא מרבי שמעון. הרא"ש ז"ל: תוס' ד"ח ת"ר המעריך. גליון. ה"ג ת"ר המעריך חצי כלי כלומר ערך חצי כלי עלי (וא המעריך חצי כלי) הילכך לא אמר כלום לרבנן כדפרש"י טעמא דפלגא לאו אורח אינודובי דהא תנן במתני' ערך חציי עלי נותן ערך כולו אלאמא לא אשכחן בערכין דברלשון זה מתחייב פלגא, וכן בכלי נמי כשאמר ערך חצי כלי עלי פלגא לאו אורח אינודובי וכולו נמי לא מקריש דלא שייך בכלי גידון כבכדור הלכך דמי חציו נמי לא יחייב, ול"ג המעריך חצי ערך כלי זה עלי דבכה"ג בערכין מתחייב פלגא כדתנן ערכי ערכי עלי נותן חצי ערכו וא"כ בכלי נמי אורחא לאינוכדי פלגא ויתן דמי חצי הכלי. הרא"ש ז"ל:

## האומר משקלי עלי

**נחד וימנא אמדינן ליה**. פי שנים טו) בדמים יתן: אמדוהו מאליו. כלל שום לורך אלא לשום דברים בעלמא ועשרה היו שם מהו: פשוט מהא. ממני' חדא מהני צעיות: שאין דמים למסים. ומעיקרא לא ידעינן כמה שזה: הא אמדי וקאי. דהא אין לך אדם שאינו שזה ד' וזו: לא נחיס לאומדנא.

שלא נאמר מעולם אלא השתא הוא לאמדינן טו) ואזן אומדנא בעינן: מתנני' ערכי עלי. דבר קצוב הוא הלכך יתנו היורשין: שאין דמים למסים. והא דמניא צב"ק (דף כו.) ונתן פדיון נפשו י' דמי ניזק הסם הוא טעמא משום דמשעתא דלזיק רמי עליה לשלומי כשעת ההיזק וההיא שעתא דלזיקה חי הוא אצל דמי עלי שאינו טו) נודר אלא מה שיסומוהו צ"ד והכי לא כל לידך כן שהרי מת יט) א) לא יתנו היורשין: כן ערך כולו. יט) בערךך נפשות כתיב ט) א) : ערך חליי עלי. הוי כערך ראשי וערך כבידי דהוי דבר שהגשמה תלויה בו: דמי חליי עלי נותן דמי כולו. דהא תניא בפרק השג יד (לעיל יח.) הקשמה דמים לערכין לידון ככדורו: גבו' על צהמה. אס אמר דמי צהמתי עלי אצל ערך אינו אלא צהאס: ואיני גידונין צהשג יד. שאס אמר דמי עלי ואין דו משגת יתן הכל לכשיכול: ש"מ מלוה על פה כו'. ופולוגתא היא צהמה דוכתי: ש"מ מלוה כהמוכה כו'. ופולוגתא היא צהמ' כצורות צפ' יש צבור למחלה (דף מט.): כשעמד בדין. ומצינוהו קודם מומו דה"ל טכמלוה צשער: אמאי לא יתנו טא יורשין. הרי אמדוהו צ"ד: מחסרב אומדנא. שחייבוהו לשלם ולא הספיקו לאומדו עד שמת: לא אמר כלום לרבנן. דלמרי צפ"ק (לעיל ה.) אדם מוציא דבריו לבטלה: כז) נותן דמיו. ולאוקימנא צפ"ק [שם] דלצינא דר"מ אמרה: אצל דמי לא קאמר. והלכך לא לימצי כז) דמי קמ"ל: נדר בערךך. וקושא נדרים לערכין: י"ש כולו ול"ש חליי. ואשמועינן צהאיו כולו צכולו דלע"ג דלאו אורחא לאינוכדי אפי' כולו נמי. אפי' אמר ערך כלי זה עלי ליפטור: סברי לה כר"מ. ומש"ה לא פליג ככולו: א) ר"ש פוטור האומר הרי עלי מנחה מן השעורין כפ"צ דמנחות (דף קג.). מאי ניסו שעמד בדין. כלומר מצינו דקמני יתנו היורשין היכי מיתוקמא צע"כ כשעמד בדין קודם מומו כדאוקמא לרישא ואמאי הדר קמני לה: מהו

## פרק חמישי ערכין ב.

**אמדוהו מאליו מהו מי אמרי' כו'.** הא צעיא לא אחיא צואס תמנא לומר כמו ההיא דלעיל ולצדה היה יכול לשאלה אלא שרואה לערבה עם שאר הצעיות: דבוי ע"י ומת א' יתנו יורשים צפי שאין דמים וכו'. והא דמניא צב"ק (דף כו. ושם) ונתן פדיון נפשו דמי ניזק פי' ששניין אותו לאחר

מיתה כמה היה שזה ממייס גזרת הכסוב היא אצל כז) הכא אינו נודר אלא דמים שיסומוהו צב"ד והוא לא צא לידע שומא שהרי הוא מת לא יתנו יורשין את דמיו: ת"ר חומר בנדרים מבערבין כו'. מיתה אמאי לא פריך אמתני' דקמני זה חומר צנדרים מצערבין זה חומר ותו לא והא איכא הני דצרייתא דכה"ג פריך צב"מ פרך הובז (דף טו:) גבי הא דאמר זה חומר צהקדש מצהדיטו ופריך זה חומר ותו לא האיכא טוצא לפרוך הכא הכי וי"ל דהסם ליכא מידוט למלוה חומרלא צהקדש מצהדיטו דמדין הוא דיש לנו להחמיר טפי צהקדש מצהדיטו ומש"ה קא קתמה עליה הס"ט זה חומר ותו לא והא איכא טוצא אצל הכא דאיכא רצותא דמחמיר טפי צנדרים מצערבין מש"ה לא שייך למיפךר עליה זה חומר ותו לא דתנא ושייר ט) : ואין גידונין בהשג יד טא בערבין. וקשה שהרי הקשנו לעיל (ד' יח.) דמים לערכין טו) מרגלים לקלים ואין היקש למחצה ואיכא למימר דאיכא חד מיעוטא דכתיב יעריכנו הכהן גבי ערכין דמשמע ליה י' ולא לאחר וגבי ערכין גידון צהשג יד קאשר יעריכנו הכהן ולא גבי נדרים: לאתויי מן הארכובה והמעלה. וא"ת אמאי נקט מן הארכובה ולמעלה טפי מכל שאר י"ח טריפות וי"ל דאיכא רצותא צהאי טפי לאפוקי דר"ש דאמר (חולין דף מ:) יכולה היא לכוות ולחיות:

ת"ר המעריך חצי ערך כלי כ"י צרוב איבר נותן דמיו. ה"ג צרוב הספדים ולא נראה דל"כ מאי קאמר צסמוך פלגיה לאו אורחיה לאינוכדי ואמאי אין דרך להמנדב חצי שזייה של כלי לכך נראה לר"י דה"ג המעריך ערך חצי כלי והשתא ניחא דאמר פלגיה לאו אורחיה לאינוכדי דחצי כלי אין שזה כלום ומשום הכי קאמר פלגיה לאו אורחיה לאינוכדי :

אמר

לא אמר כלום לרבנן ונתן דמיה לר"מ הא אמרה חדא וימנא דא"ר גידל א"ר האומר ערך כלי זה עלי נותן דמיו מהו דתימא התם הוא דאדם יודע שאין ערך לכלי וגמר ואמר לשם דמים אבל הכא מיטעא קמעי דסבר כי היכי דאיכא

ערך ראשי וערך כבידי איבא נמי ערך ידי וערך רגלי אבל דמי לא קאמר קמ"ל: ערך ראשי וערך כבידי נותן ערך כולו: מ"מ נפשות קאמר רחמנא: זה הכלל דבר שהגשמה תלויה בו כו': לאתויי מן הארכובה ולמעלה: אמאי א"ר פפא לוקה בערך שלם מ"מ גזירה חצי ערכו ר' יוסי בר' יהודה אומר לוקה ונותן ערך שלם לוקה חצי דמי עלי נותן מן כו' דמי חציי עלי נותן דמי כולו: מ"מ יגדר בערךך נפשות כתיב: זה הכלל דבר שהגשמה תלויה בו טו': לאתויי מן הארכובה ולמעלה ת"ר המעריך חצי ערך כלי ר"מ אומר נותן דמיו וחכ"א לא אמר כלום ורבא חלש עול לגביה אביי ורבנן ויתבי וקאמרי בשלמא ר"מ קסבר ט אין אדם מוציא דבריו לבטלה לא שגא כולו ול"ש חציו אלא רבנן מאי קסברי אי טא אדם מוציא דבריו לבטלה דבריו לאינוכדי כר"ש סברי לה דבריו לבטלה אפי' חציו נמי אמר להו יט גי) (רבא ואביי) רבנן דהכא כר"מ סברי לה וסברי לה כר"ש סברי לה כר' מאיר דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה וסברי לה כר"ש ט דאמר שלא התנדב כדרך המתנדבים כוליה אורחיה לאיתנדובי פלגיה לאו אורחיה לאיתנדובי: האומר ערכו של פלוני עלי ומת הנודר כו': מאי ניהו שעמד בדין היינו חק סיפא איצטרך ליה דמיו של פלוני יז עליו ומת הנודר יתנו היורשים

שרך להתנדב כולו שאם התנדב חציו שחייב לשלם אלא סבר כר"ש ועדיפא מרבי שמעון. הרא"ש ז"ל: תוס' ד"ח ת"ר המעריך. גליון. ה"ג ת"ר המעריך חצי כלי כלומר ערך חצי כלי עלי (וא המעריך חצי כלי) הילכך לא אמר כלום לרבנן כדפרש"י טעמא דפלגא לאו אורח אינודובי דהא תנן במתני' ערך חציי עלי נותן ערך כולו אלאמא לא אשכחן בערכין דברלשון זה מתחייב פלגא, וכן בכלי נמי כשאמר ערך חצי כלי עלי פלגא לאו אורח אינודובי וכולו נמי לא מקריש דלא שייך בכלי גידון כבכדור הלכך דמי חציו נמי לא יחייב, ול"ג המעריך חצי ערך כלי זה עלי דבכה"ג בערכין מתחייב פלגא כדתנן ערכי ערכי עלי נותן חצי ערכו וא"כ בכלי נמי אורחא לאינוכדי פלגא ויתן דמי חצי הכלי. הרא"ש ז"ל:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div><span><span></span></span></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><b>עין משפט</b><div>נר מצוה</div></div> |
| <p><b>יא</b> א מיי פ"א מה' ערכין הלכה כא:</p> <p><b>יב</b> ב מיי' שם הלכה כז:</p> <p><b>יג</b> ג מיי' שם פ"ב הלכה א:</p> <p><b>יד</b> ד מיי' שם הלכה ב:</p> <p><b>טו</b> ה מיי' שם הלכה ד:</p> <p><b>טז</b> ו ז מיי' שם פ"א הלכה כג:</p> <p><b>יז</b> ח מיי' פ"ד מהלכות מעשה הקדשנות הלכה א ב:</p> <p><b>יח</b> ט מיי' שם הלכה ט ופ"ה מהלכות מחסרי כפרה הלכה יא [ופ"ג מה' ערכין ה' ט ועיין בלחם משנה]:</p> |                                              |
| <p><span>‏</span><span><span>←</span><span> </span><b>תורה אור השלם</b><span> </span><span>→</span></span><span>‏</span><span>‏</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |

- ↑ דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש כי יקלל נדר בעקרך נפשתי לקי' ויקרא כו ב

|                                                                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <div><span><span></span></span></div>                                                                                                   | <div><b>הגהות הב"ח</b></div> |
| <p>1. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש כי יקלל נדר בעקרך נפשתי לקי' ויקרא כו ב</p>                                                      |                              |
| <p><span>‏</span><span><span>←</span><span> </span><b>הגהות הב"ח</b><span> </span><span>→</span></span><span>‏</span><span>‏</span></p> |                              |

(א) רש"י ד"ה שאין דמים וכו' שהרי מת ע"כ לא: (ב) ד"ה טמן וכו' כתיב ובשואמר ערך חצי נפלי והד"ל: (ג) ד"ה סברי וכו' צטול הס"ד ואח"כ מ"ה כר"ש דפוטור:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <div><span><span></span></span></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>שינויי נוסחאות</b></div> |
| <p><b>א</b> פ"א:ה הכלל דבר שהגשמה תלויה בו נותן כולו ויצי"ב: כן תמנא ככל ספרי והכתיב י"ל לא גרסם לא צ"ה המשתק (ש"ס.) [ט] עלי מות העורר (ש"ס.) [א] יתנו היורשין דמי עלי ומת לא יתנו היורשין שאין דמים כו' יתנו היורשין ש"מ (ש"ס.) [ז] דמלוה התכובה צתורה (ש"ס.) [ח] יתנו היורשין מן (ש"ס.) [ז] ידו וערך רגליו עלי (ש"ס.) [ז] טמן חצי ערכו ערך חציי עלי נותן ערך כולו. מ"ט נפשות אמר רחמנא פ"ר (ש"ס.) [ח] טמן חצי דמיו דמי (ש"ס.) [ט] טמן חצי דמיו דמי (ש"ס.) [ט] רבה חלש (ש"ס.) [א] קסברי אדם (ש"ס.) [ט] לזר רבה ונצי"א: רבנן רבנן (ש"ס.) [א] צ"ל אביי ורבא, (ז) צ"ל עלי, (ט) שנים בדמיו יתן (ש"ס.) [ט] דלמדינן הכי ואזן (ש"ס.) [ז] נדרס"פ אחיבי (ש"ס.) [ח] מה חלכך לא (ש"ס.) [ט] נעריך פ"א דבמעריך (ש"ס.) [ז] דה"ל אומדנא שחיבויהו (ש"ס.) [ט] אדם מוציא דבריו לבטלה שערך (ש"ס.) [א] יתנו היורשין (ש"ס.) [ט] נוסף דיעור: ונותן דמיו לר"מ. דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה ויודע שאין ערך ליד ורגל וגמר ואמר לשם דמים [הס"ד] (ש"ס.) [ג] דמי. נ"א מדיד (ש"ס.) [ג] כהל לא נדר אלא דמים שיסומוהו אותו צב"ד והרי לא טא לניי שומא שהרי היה מת הלכך לא יתנו (ש"ס.) [סס] כהשג יד מה שאין כן בערכין. חימה וקריש דמים לערכין לחשיגי יד שהרי הקשנו (ש"ס.) [ז] לערכין לענין מרגלים (ש"ס.)</p> |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <div><span><span></span></span></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>שינויי נוסחאות</b></div> |
| <p><b>א</b> פ"א:ה הכלל דבר שהגשמה תלויה בו נותן כולו ויצי"ב: כן תמנא ככל ספרי והכתיב י"ל לא גרסם לא צ"ה המשתק (ש"ס.) [ט] עלי מות העורר (ש"ס.) [א] יתנו היורשין דמי עלי ומת לא יתנו היורשין שאין דמים כו' יתנו היורשין ש"מ (ש"ס.) [ז] דמלוה התכובה צתורה (ש"ס.) [ח] יתנו היורשין מן (ש"ס.) [ז] ידו וערך רגליו עלי (ש"ס.) [ז] טמן חצי ערכו ערך חציי עלי נותן ערך כולו. מ"ט נפשות אמר רחמנא פ"ר (ש"ס.) [ח] טמן חצי דמיו דמי (ש"ס.) [ט] טמן חצי דמיו דמי (ש"ס.) [ט] רבה חלש (ש"ס.) [א] קסברי אדם (ש"ס.) [ט] לזר רבה ונצי"א: רבנן רבנן (ש"ס.) [א] צ"ל אביי ורבא, (ז) צ"ל עלי, (ט) שנים בדמיו יתן (ש"ס.) [ט] דלמדינן הכי ואזן (ש"ס.) [ז] נדרס"פ אחיבי (ש"ס.) [ח] מה חלכך לא (ש"ס.) [ט] נעריך פ"א דבמעריך (ש"ס.) [ז] דה"ל אומדנא שחיבויהו (ש"ס.) [ט] אדם מוציא דבריו לבטלה שערך (ש"ס.) [א] יתנו היורשין (ש"ס.) [ט] נוסף דיעור: ונותן דמיו לר"מ. דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה ויודע שאין ערך ליד ורגל וגמר ואמר לשם דמים [הס"ד] (ש"ס.) [ג] דמי. נ"א מדיד (ש"ס.) [ג] כהל לא נדר אלא דמים שיסומוהו אותו צב"ד והרי לא טא לניי שומא שהרי היה מת הלכך לא יתנו (ש"ס.) [סס] כהשג יד מה שאין כן בערכין. חימה וקריש דמים לערכין לחשיגי יד שהרי הקשנו (ש"ס.) [ז] לערכין לענין מרגלים (ש"ס.)</p> |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <div><span><span></span></span></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>שינויי נוסחאות</b></div> |
| <p><b>א</b> פ"א:ה הכלל דבר שהגשמה תלויה בו נותן כולו ויצי"ב: כן תמנא ככל ספרי והכתיב י"ל לא גרסם לא צ"ה המשתק (ש"ס.) [ט] עלי מות העורר (ש"ס.) [א] יתנו היורשין דמי עלי ומת לא יתנו היורשין שאין דמים כו' יתנו היורשין ש"מ (ש"ס.) [ז] דמלוה התכובה צתורה (ש"ס.) [ח] יתנו היורשין מן (ש"ס.) [ז] ידו וערך רגליו עלי (ש"ס.) [ז] טמן חצי ערכו ערך חציי עלי נותן ערך כולו. מ"ט נפשות אמר רחמנא פ"ר (ש"ס.) [ח] טמן חצי דמיו דמי (ש"ס.) [ט] טמן חצי דמיו דמי (ש"ס.) [ט] רבה חלש (ש"ס.) [א] קסברי אדם (ש"ס.) [ט] לזר רבה ונצי"א: רבנן רבנן (ש"ס.) [א] צ"ל אביי ורבא, (ז) צ"ל עלי, (ט) שנים בדמיו יתן (ש"ס.) [ט] דלמדינן הכי ואזן (ש"ס.) [ז] נדרס"פ אחיבי (ש"ס.) [ח] מה חלכך לא (ש"ס.) [ט] נעריך פ"א דבמעריך (ש"ס.) [ז] דה"ל אומדנא שחיבויהו (ש"ס.) [ט] אדם מוציא דבריו לבטלה שערך (ש"ס.) [א] יתנו היורשין (ש"ס.) [ט] נוסף דיעור: ונותן דמיו לר"מ. דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה ויודע שאין ערך ליד ורגל וגמר ואמר לשם דמים [הס"ד] (ש"ס.) [ג] דמי. נ"א מדיד (ש"ס.) [ג] כהל לא נדר אלא דמים שיסומוהו אותו צב"ד והרי לא טא לניי שומא שהרי היה מת הלכך לא יתנו (ש"ס.) [סס] כהשג יד מה שאין כן בערכין. חימה וקריש דמים לערכין לחשיגי יד שהרי הקשנו (ש"ס.) [ז] לערכין לענין מרגלים (ש"ס.)</p> |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <div><span><span></span></span></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>שינויי נוסחאות</b></div> |
| <p><b>א</b> פ"א:ה הכלל דבר שהגשמה תלויה בו נותן כולו ויצי"ב: כן תמנא ככל ספרי והכתיב י"ל לא גרסם לא צ"ה המשתק (ש"ס.) [ט] עלי מות העורר (ש"ס.) [א] יתנו היורשין דמי עלי ומת לא יתנו היורשין שאין דמים כו' יתנו היורשין ש"מ (ש"ס.) [ז] דמלוה התכובה צתורה (ש"ס.) [ח] יתנו היורשין מן (ש"ס.) [ז] ידו וערך רגליו עלי (ש"ס.) [ז] טמן חצי ערכו ערך חציי עלי נותן ערך כולו. מ"ט נפשות אמר רחמנא פ"ר (ש"ס.) [ח] טמן חצי דמיו דמי (ש"ס.) [ט] טמן חצי דמיו דמי (ש"ס.) [ט] רבה חלש (ש"ס.) [א] קסברי אדם (ש"ס.) [ט] לזר רבה ונצי"א: רבנן רבנן (ש"ס.) [א] צ"ל אביי ורבא, (ז) צ"ל עלי, (ט) שנים בדמיו יתן (ש"ס.) [ט] דלמדינן הכי ואזן (ש"ס.) [ז] נדרס"פ אחיבי (ש"ס.) [ח] מה חלכך לא (ש"ס.) [ט] נעריך פ"א דבמעריך (ש"ס.) [ז] דה"ל אומדנא שחיבויהו (ש"ס.) [ט] אדם מוציא דבריו לבטלה שערך (ש"ס.) [א] יתנו היורשין (ש"ס.) [ט] נוסף דיעור: ונותן דמיו לר"מ. דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה ויודע שאין ערך ליד ורגל וגמר ואמר לשם דמים [הס"ד] (ש"ס.) [ג] דמי. נ"א מדיד (ש"ס.) [ג] כהל לא נדר אלא דמים שיסומוהו אותו צב"ד והרי לא טא לניי שומא שהרי היה מת הלכך לא יתנו (ש"ס.) [סס] כהשג יד מה שאין כן בערכין. חימה וקריש דמים לערכין לחשיגי יד שהרי הקשנו (ש"ס.) [ז] לערכין לענין מרגלים (ש"ס.)</p> |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div><span><span></span></span></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><b>שיטה מקובצת</b></div> |
| <p>חצי ערכי עלי נותן חצי ערך. גליון. לאפוקי מדבריי יוסי בר יהודה דאמר לוקה בערך שלם חצי דמי עלי נותן חצי דמיו כרבנן. נראה דרבי יוסי בר יהודה פליג נמי בהאי דלוקה בדמים שלמים וכן נמצא בתוספתא (פ"ג ה"ג.) הרא"ש ז"ל: פאי קסברי אי קסברי אדם מוציא דבריו לבטלה. גליון. הוה מצי לשנויי דאין חכי נמי דרבנן סברי אפילו כולו נמי ואז דנקט חציו לירבותא דר"מ נקטיה. הרא"ש ז"ל: וסברי א"כ כר"ש. גליון. ואצי"ב דלא כולי האי להא דר"ש דלא פטר רישא אלא במתנדב דבר שאין דרך להתנדב כלל כגון מנחה מן השעורים ומן העדרים או גזיר מן הגזירות, אבל היה מודה ריש בדבר</p> |                               |

חצי ערכי עלי נותן חצי ערך. גליון. לאפוקי מדבריי יוסי בר יהודה דאמר לוקה בערך שלם חצי דמי עלי נותן חצי דמיו כרבנן. נראה דרבי יוסי בר יהודה פליג נמי בהאי דלוקה בדמים שלמים וכן נמצא בתוספתא (פ"ג ה"ג.) הרא"ש ז"ל: פאי קסברי אי קסברי אדם מוציא דבריו לבטלה. גליון. הוה מצי לשנויי דאין חכי נמי דרבנן סברי אפילו כולו נמי ואז דנקט חציו לירבותא דר"מ נקטיה. הרא"ש ז"ל: וסברי א"כ כר"ש. גליון. ואצי"ב דלא כולי האי להא דר"ש דלא פטר רישא אלא במתנדב דבר שאין דרך להתנדב כלל כגון מנחה מן השעורים ומן העדרים או גזיר מן הגזירות, אבל היה מודה ריש בדבר

חצי ערכי עלי נותן חצי ערך. גליון. לאפוקי מדבריי יוסי בר יהודה דאמר לוקה בערך שלם חצי דמי עלי נותן חצי דמיו כרבנן. נראה דרבי יוסי בר יהודה פליג נמי בהאי דלוקה בדמים שלמים וכן נמצא בתוספתא (פ"ג ה"ג.) הרא"ש ז"ל: פאי קסברי אי קסברי אדם מוציא דבריו לבטלה. גליון. הוה מצי לשנויי דאין חכי נמי דרבנן סברי אפילו כולו נמי ואז דנקט חציו לירבותא דר"מ נקטיה. הרא"ש ז"ל: וסברי א"כ כר"ש. גליון. ואצי"ב דלא כולי האי להא דר"ש דלא פטר רישא אלא במתנדב דבר שאין דרך להתנדב כלל כגון מנחה מן השעורים ומן העדרים או גזיר מן הגזירות, אבל היה מודה ריש בדבר

חצי ערכי עלי נותן חצי ערך. גליון. לאפוקי מדבריי יוסי בר יהודה דאמר לוקה בערך שלם חצי דמי עלי נותן חצי דמיו כרבנן. נראה דרבי יוסי בר יהודה פליג נמי בהאי דלוקה בדמים שלמים וכן נמצא בתוספתא (פ"ג ה"ג.) הרא"ש ז"ל: פאי קסברי אי קסברי אדם מוציא דבריו לבטלה. גליון. הוה מצי לשנויי דאין חכי נמי דרבנן סברי אפילו כולו נמי ואז דנקט חציו לירבותא דר"מ נקטיה. הרא"ש ז"ל: וסברי א"כ כר"ש. גליון. ואצי"ב דלא כולי האי להא דר"ש דלא פטר רישא אלא במתנדב דבר שאין דרך להתנדב כלל כגון מנחה מן השעורים ומן העדרים או גזיר מן הגזירות, אבל היה מודה ריש בדבר